

1504809-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... criminal no caso de crime de roubo (nesse sentido: JTJ 188/315; JTJ 186/286). Inquestionável que, em sede de roubo majorado praticado por réus reincidentes, o regime inicial para cumprimento das penas deve ser o fechado, pois a forma como é perpetrado demonstra a insensibilidade dos agentes, os quais, para sua reinserção à sociedade, deverão ser devidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1504809-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056294/2022 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 23287356 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2056294 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2056294 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN DOS SANTOS e outros

Vítima:

MAICON DOUGLAS DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 15 de julho de 2022 às 13h35min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). CRISTIANE YOKO SHIDA

Réu: RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA (Réu preso)

Réu: ALAN DOS SANTOS (Réu preso)

Ré: DÉBORA CRISTINA FREITAS DA SILVA (Ré presa)

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS

Vítima: MAICON DOUGLAS DA SILVA

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que os réus permaneçam algemados. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima e, após, realizados os interrogatórios dos réus, todos em audiovisual.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, os réus DÉBORA CRISTINA FREITAS DA SILVA, RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA e ALAN DOS SANTOS estão sendo processados pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 05h45min, na Rua Aurora, altura do nº 715, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios com um quarto indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas brancas, consistentes em um canivete e uma barra de ferro, um aparelho de telefone celular Samsung, modelo S30, avaliado em R\$1.200,00, e uma bolsa contendo pertences pessoais, avaliada em R\$ 100,00 (cf. fls. 14 e 32), pertencentes à vítima Maicon Douglas da Silva. A denúncia foi recebida e os réus citados, apresentaram defesa. Finda a instrução criminal a responsabilidade penal dos réus restou incontroversa. Inicialmente observo que a materialidade está provada pelo auto de exibição e apreensão de fl.32, auto de reconhecimento de pessoa (fl.31) bem como laudo pericial de fl.185/195, dos objetos utilizados na prática do delito, e por toda prova oral colhida. A autoria é incontroversa. A acusada Débora, interrogada em juízo, confessou a prática do delito. Realmente estava com o caninho, que faz uso para consumir crack, por ser usuária. Não chegou tão perto da vítima. Rodolpho estava com canivete. Não agrediram a vítima. Já estavam em uma rua abaixo. A declarante estava com Alan. Está arrependida. O acusado Rodolpho, ouvido em juízo, confessou igualmente a

prática do delito, dizendo que estava com o canivete. Está arrependido. O acusado Alan, interrogado, também confessou a prática do delito. Disse que só estava envolvido no roubo. Não ficou com nenhum pertence da vítima. As confissões encontraram respaldo nas demais provas dos autos. A vítima Maicon, ouvido em juízo, disse que na ocasião era quatro os roubadores. Era uma mulher mais três homens. Reconhece a ré Débora como sendo uma das assaltantes. Fez o reconhecimento na delegacia de polícia. Ela estava com as mesmas roupas. Reconhece o réu ALAN DOS SANTOS em juízo sem dúvida. Quanto a Rodolpho disse que não tinha condições de realizar o reconhecimento. Na delegacia de polícia reconheceu os dois homens, pois logo em seguida conseguiu fazer o reconhecimento. A mulher e o número 04 foram os que foram pegos primeiros. O terceiro, foi pego depois com sua bolsa e suas coisas. Na delegacia de polícia fez o reconhecimento do terceiro indivíduo. Na delegacia de polícia não fizeram o reconhecimento tal como aqui. Estava no ponto de ônibus aguardando o ônibus para ir trabalhar quando eles atravessaram a rua e o abordaram. As outras pessoas correram e eles exigiram a entrega da bolsa e celular. A mulher estava com algum objeto pontiagudo, e ela colocou na sua barriga dizendo que furaria se não entregasse as coisas. Então entregou as coisas e foi revistado. Eles saíram correndo. Logo em seguida, vinha uma viatura que foi parada pelo declarante. Eles não estavam muito longe e o depoente os apontou. Os policiais foram atrás deles. Quando os apontou eles se separaram. Eles foram detidos, apenas um deles conseguiu fugir com o celular. Conseguiu recuperar a bolsa; além do objeto pontiagudo foi mostrado um canivete para o declarante. Viu o objeto pontiagudo que foi pego com a menina na delegacia de polícia. Logo depois do roubo, questão de 2 a 3 minutos eles foram detidos. Ainda conseguia visualizá-los e apontou para os policiais; no distrito policial reconheceu os 3 indivíduos. Exibida a fotografia de fl. 41, reconheceu-o sem sombra de dúvidas como sendo terceiro roubador. O policial militar Bruno Borges Pereira de Lima disse que estavam fazendo patrulhamento pela Rua Aurora, atravessando a Avenida Vieira de Carvalho, quando uma vítima acenou para a viatura e apontou para um grupo de pessoas e que havia acabado de ser roubada por elas. Retornaram para a viatura e foram até ao local e, ali, as pessoas dispersaram. O depoente abordou 3 (três) pessoas e o seu parceiro outros 2 (dois). A vítima reconheceu um dos 3 que o depoente havia abordado e os outros 2 que haviam sido abordados pelo seu parceiro. A vítima afirmou que os roubadores a ameaçaram com um pedaço de ferro e faca. A faca estava com o rapaz que o abordou, mas não acharam o celular. Não consegue se recordar qual dos 3 (três) que abordou, crê que era o rapaz sem tatuagem que abordou, não se recorda o nome do abordado. A vítima reconheceu os 2 (dois) acusados e a acusada. Salvo melhor memória, a vítima teria sido abordada por 4 (quatro) pessoas. O rapaz que abordou estava com um canivete e a acusada estaria com um cachimbo de crack, que supostamente foi utilizado como ameaça contra o ofendido. O rapaz contou que o roubo havia acabado de acontecer, que foram levados o celular dele e uma bolsa, com seus pertences pessoais. A bolsa foi encontrada com o rapaz que o depoente abordou que, pelo que se lembra, era a pessoa que estava sem tatuagens no rosto. Reconhece a acusada, não consegue reconhecer os acusados. A bolsa foi recuperada, mas o conteúdo não foi, só a bolsa. Tanto o celular quanto o conteúdo da bolsa não foram recuperados. O seu colega de farda era Matheus. A bolsa foi recuperada com o rapaz que o depoente abordou. A vítima reconheceu prontamente a bolsa subtraída. Crê que a abordagem foi instantânea, quando considerados os fatos, pois tão logo a vítima avisou do roubo recém praticado, foram ao local onde o grupo de pessoas estava, essas pessoas estavam a 100 (cem) metros da vítima, estavam andando e, depois, dispersaram. Não se recorda se havia algum elemento na bolsa que identificasse como sendo da vítima. Não foi apreendida uma barra de ferro, mas sim um cachimbo de crack. Foi o próprio cachimbo usado para ameaça. A confusão suscitada pelo Defensor é por ele esclarecida, afirma que a barra de ferro estaria narrada na denúncia, mas no boletim e ocorrência estava descrita como pedaço de ferro. Era um cachimbo de crack, um pedaço de ferro. A vítima fez menção que este foi utilizado para exercer a ameaça contra ela. O policial militar Mateus da Silva dos Santos, em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento com a viatura, foram abordados pela vítima, no cruzamento da Rua Aurora com a Vieira de Carvalho. O ofendido veio relatar que foi

abordado por um grupo de 4 (quatro) indivíduos e, dos 4 (quatro), 1 seria uma mulher. Haviam sido subtraídos a bolsa e celular da vítima. Apontou para um grupo descendo, no sentido oposto da Rua Aurora. De imediato foram abordar o grupo, o depoente abordou uma mulher e um homem pela rua Aurora, e o seu parceiro abordou mais 3 (três) pessoas, no cruzamento com a Praça da República e, nessa abordagem, foram reconhecidos 3 dos 5 abordados pela vítima e, junto com eles, foram encontrados uma bolsa, um canivete e uma espécie de um ferro, pontiagudo. Os 5 (cinco) foram colocados em frente à vítima e ela conseguiu reconhecer 3 (três). Reconhece os 3 (três) acusados e que eles foram conduzidos ao DP. Não se recorda do nome de cada um, dos 2 (dois) homens, o da esquerda foi abordado pelo seu parceiro de viatura e este teria confessado a prática do crime. Já os outros dois, o masculino da direita e a pessoa feminina foram abordados pelo depoente e, em contato com eles, eles negaram a prática do crime. Foram conduzidos ao DP, continuaram negando. O da esquerda, masculino, com tatuagens no rosto, recorda-se. Se recorda mais de uma tatuagem no rosto e que teria sido ele o que confessou a prática do crime. O nome de quem confessou informalmente seria RODOLFO. A vítima veio de encontro com a viatura, que estava seguindo o grupo de pessoas que haviam a abordado, o trajeto do palco dos acontecimentos até à abordagem, crê que foram percorridos 200 (duzentos) metros, pois o roubo havia recém ocorrido. A vítima não apontou quem dos 3 (três) teria usado a ponta de ferro, ela estava bastante nervosa. Não era um cachimbo propriamente próprio, mas era apenas a haste, com 20 a 30 centímetros de comprimento. Ela seria utilizada para a feitura do cachimbo. A vítima teria narrado uma espécie de canivete e uma espécie de ferro, que seria a haste desse cachimbo. O celular não foi recuperado, só a bolsa. Crê que a bolsa estava com o RODOLFO, o tatuado que foi abordado pelo seu parceiro. Não se recorda qual era o conteúdo da bolsa narrado pela vítima. Abordou a moça (DÉBORA) e o rapaz da direita (ALAN). Não se lembra se era com a moça que estava com esse pedaço de ferro, pois como era o amanhecer do dia e como estava escuro e, na rua, há pontos de prostituição e de usuários, pela correria, quando deteve os 2 (dois), não conseguiu vislumbrar com quem estava cada coisa. Não conseguirá afirmar com quem estava o canivete. Mas reafirma que, com eles, foram encontrados a bolsa, o pedaço de ferro e o canivete. Lá é uma Rua Aurora e o fluxo de carros sobe, a viatura estava subindo. A viatura foi parada pela vítima da Aurora com a Vieira de Carvalho. Porém, antes de encontrar com a vítima, passaram por esse grupo de pessoas e a 50 (cinquenta) metros, a vítima parou a viatura e indicando o grupo que teria a abordado, numa rua que é paralela à rua Aurora. Manobraram a viatura para ir no sentido do grupo e, logo abaixo, há mais uma rua perpendicular a rua aurora. O grupo se dividiu, uma parte para essa rua perpendicular e outra continuou descendo a Rua Aurora. No entanto, conseguiu pegar os 2 (dois) que estavam descendo a Rua Aurora, a mulher e o homem, e o seu parceiro de farda conseguiu deter 3 (três) nessa rua perpendicular. Não teve visão da abordagem inicial do seu parceiro de farda, pela angulação da rua. Quando avistaram pela viatura, eles estavam todos juntos. Os 5 (cinco) estavam juntos e se dividiram quando da manobra da viatura. Não

consegue precisar se havia mais de 5 (cinco) pessoas, dada a escuridão da rua e as travestis que ali estavam, possível que eles conseguissem se embrear no meio delas. Em sede policial, Maicon reconheceu pessoalmente os denunciados como sendo autores do roubo (fls. 31). A bolsa subtraída foi encontrada com um dos denunciados, sendo restituída ao ofendido (fls. 14). Verifica-se, assim, que os réus foram detidos logo após os fatos com a res furtiva e reconhecidos pela vítima, que os reconheceu em juízo, (Rodolpho pela fotografia), confirmando o reconhecimento que havia feito na polícia, tudo a autorizar a condenação nos termos da denúncia. Alan era reincidente específico (fl.51/52), Débora era reincidente e portadora de maus antecedentes (fl. 53/57); Rodolfo era primário, circunstâncias a serem consideradas na dosimetria da pena. O regime inicial mais gravoso se justifica aos reincidentes e em razão da gravidade dos fatos; quanto a Rodolfo possível o regime semiaberto. Diante desse quadro, requer o MP a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando as

confissões espontâneas dos acusados, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrerem em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. DÉBORA CRISTINA FREITAS DA SILVA, qualificada à pág. 19, RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA, qualificado à pág. 23, e ALAN DOS SANTOS, qualificado à pág. 27, foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal porque, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 05h45min, na Rua Aurora, altura do nº 715, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, , previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios com um quarto indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas brancas, consistentes em um canivete e uma barra de ferro, um aparelho de telefone celular Samsung, modelo S30, avaliado em R\$ 1.200,00, e uma bolsa contendo pertences pessoais, avaliada em R\$ 100,00 (cf. fls. 14 e 32), pertencentes à vítima Maicon Douglas da Silva. Segundo o apurado, Maicon estava em um ponto de ônibus em frente à estação República, quando os denunciados e o comparsa, três homens e uma mulher, o abordaram e anunciaram o roubo. Na ocasião dos fatos, Rodolpho estava na posse de um canivete e Débora estava com uma barra de ferro, com os quais ameaçaram "furá-lo", exigindo que entregasse seus bens. Os roubadores, então, subtraíram seu aparelho celular e sua bolsa, evadindo-se do local com os pertences. Ato contínuo, a vítima tentou correr atrás deles, mas percebeu que se espalharam, momento em que localizou uma viatura da Polícia Militar pelas cercanias e pediu ajuda, apontando para onde os agentes haviam corrido. Na sequência, os policiais militares conseguiram abordar cinco indivíduos no total, tendo o ofendido reconhecido três deles, posteriormente identificados como os denunciados DÉBORA, RODOLPHO e ALAN. Autuados em flagrante e conduzidos até a Delegacia, quando interrogados, os denunciados optaram por permanecer em silêncio (fls. 11/13). Em sede policial, Maicon reconheceu pessoalmente os denunciados como sendo autores do roubo (fls. 31). A bolsa subtraída foi encontrada com um dos denunciados, sendo restituída ao ofendido (fls. 14). Contudo, o aparelho celular não foi recuperado. A denúncia foi recebida e os réus, citados, apresentaram resposta à acusação em comum pela Defensoria Pública. Não foram antecipadas teses defensivas e ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia, o seu recebimento foi ratificado. Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais, arroladas em comum pelas partes e, em seguida, realizados os interrogatórios dos acusados. Superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Ponderou, ainda, acerca da dosagem das penas e da fixação do regime inicial para as penas privativas de liberdade. A Defensoria Pública, por seu turno, formulou somente pedidos atinentes à dosimetria das penas, fixação de regime inicial para as reprimendas corpóreas e recurso em liberdade. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é PROCEDENTE, devendo os acusados serem condenados nos exatos termos da denúncia. A materialidade é incontestada, sendo demonstrada através do boletim de ocorrência, sendo amplamente corroborada pelo restante da prova reunida nos autos, especialmente pelas seguras palavras da vítima e das testemunhas de acusação, confirmando a subtração dos bens descritos na denúncia. A autoria é certa e indubitável. A acusada DÉBORA CRISTINA FREITAS DA SILVA, interrogada em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados, estava com o caninho, é de uso de crack e, na hora da abordagem e estava ao lado dos rapazes, foi convidada a praticar o roubo, estava na alucinação das drogas, na hora do ato e concluíram a abordagem e o roubo e o fato. RODOLPHO estava com o canivete. Não machucaram a vítima e nem nada, chegaram até estipular para não agredir, bastava dar medo na pessoa. Do momento em que estavam saindo do local, já estavam numa rua abaixo, a interroganda e o ALAN, nem viu aonde RODOLPHO foi e foram pegos e reconhecidos logo de cara. Está arrependida, ainda mais que há o risco de perder a guarda de seu filho. O acusado RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. Realmente aconteceu conforme

narrado na denúncia, estava com o canivete. Foi pego logo em seguida do ato. Está para fazer 25 (vinte e cinco) anos de idade. É primário. Já foi processado e condenado antes, por 157. O acusado ALAN DOS SANTOS, interrogado em juízo, confessou a prática do roubo, só não pegou os pertences, tão logo consumado, evadiu-se do local. Está arrependido. Tem 25 (vinte e cinco) anos de idade. É mecânico. Ouvidos em juízo, portanto, os réus confessaram a prática do delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: as confissões pelos acusados têm valia, ainda mais porquanto corroboradas pelo restante da prova produzida, sendo aptas a fundamentarem a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a desconsideração de qualquer delas. Ainda, o ofendido Maicon Douglas da Silva, ouvido em juízo, afirmou que foram 4 (quatro) roubadores. Era uma mulher e mais 3 (três) homens. Das 3 (três) mulheres perfiladas, crê que é a pessoa de placa 3 (a própria acusada). Reconheceu a acusada. Reconheceu a acusada também na delegacia, ainda mais que a memória estava mais fresca. Eles foram presos com as suas coisas. Dos 4 (quatro) homens perfilados, reconhece o acusado ALAN DOS SANTOS (pessoa com placa de n. 4) e o outro não consegue lembrar, lembra mais de ALAN DOS SANTOS e da DEBORA. Mesmo com o uso do zoom, não conseguiu reconhecer o terceiro acusado (RODOLPHO), que estava com a placa de n. 2. Na delegacia, reconheceu 2 (dois) homens também. Logo após ter noticiado o assalto, os policiais já prenderam de imediato 2 (dois) dos 4 (quatro) roubadores. O terceiro roubador estava com a sua bolsa e as suas coisas, mas foi depois que ele foi detido, não se lembra dele muito bem. Reconheceu o terceiro tanto pela participação no roubo como também pelo policial ter o surpreendido com as suas coisas. Não se recorda muito bem, talvez reconheça o acusado RODOLPHO pela altura, mas não tem certeza, não se lembra das tatuagens no rosto. Segundos depois que o ofendido foi roubado, a polícia apareceu e, por isso, foi possível surpreender/prender parte dos roubadores. DEBORA e ALAN

não tem dúvida. Não colocaram os acusados numa sala na delegacia. Só colocaram os 2 (dois) rapazes. Estava no ponto de ônibus esperando, para ir trabalhar, só havia o ofendido e mais 3 (três) pessoas no ponto, quando os roubadores atravessaram a rua e o abordaram. As demais pessoas fugiram dos roubadores, exigiram a entrega da bolsa e demais bens. A menina estava com algum objeto pontiagudo, pegaram a sua carteira, bolsa e celular e saíram correndo. Logo em seguida, estava vindo uma viatura, quando avisou do roubo recém cometido contra si e, ato contínuo, os policiais foram em direção aos roubadores. Quando apontou, os roubadores se separaram e um dos roubadores fugiu, tanto que seu celular não foi recuperado. O terceiro correu e foi pego. Não teve nenhum

tipo de agressão. Foi exibido tanto o pedaço de ferro quanto um canivete. Chegou a ver o objeto pontiagudo na delegacia, mas não viu o canivete. Reconhece o objeto pontiagudo e o canivete. Crê que os acusados foram presos 2 ou 3 minutos depois. Reconhece o acusado de n. 2, após ver a fotografia nos autos, dizendo que as dúvidas foram suscitadas pelo cabelo e as tatuagens estão diferentes. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Ademais, há os firmes relatos judiciais dos policiais militares. O policial militar Bruno Borges Pereira de Lima afirmou que participou da abordagem dos acusados. Estavam fazendo patrulhamento pela Rua Aurora, atravessando a Avenida Vieira de Carvalho, quando uma vítima acenou para a viatura e apontou para um grupo de pessoas e que havia acabado de ser roubada por elas. Retornaram para a viatura e foram até ao local e, ali, as pessoas dispersaram. O depoente abordou 3 (três) pessoas e o seu parceiro outros 2 (dois). A vítima reconheceu um dos 3 que o depoente havia abordado e os outros 2 que haviam sido abordados pelo seu parceiro. A vítima afirmou que os roubadores a ameaçaram com um pedaço de ferro e faca. A faca estava com o rapaz que o abordou, mas não acharam o celular. Não consegue se recordar qual dos 3 (três) que abordou, crê que era o rapaz sem tatuagem que abordou, não se recorda o nome do abordado. A vítima reconheceu os 2 (dois) acusados e a acusada. Salvo melhor memória, a vítima teria sido abordada por 4 (quatro) pessoas. O rapaz que abordou estava com um canivete e a acusada estaria com um cachimbo de crack, que supostamente foi utilizado como ameaça contra o ofendido. O rapaz contou que o roubo havia acabado de acontecer, que foram levados o celular dele e uma bolsa, com seus pertences pessoais. A bolsa foi encontrada com o rapaz que o depoente abordou que, pelo que se lembra, era a pessoa que estava sem tatuagens no rosto. Reconhece a acusada, não consegue reconhecer os acusados. A bolsa foi recuperada, mas o conteúdo não foi, só a bolsa. Tanto o celular quanto o conteúdo da bolsa não foram recuperados. O seu colega de

farda era Matheus. A bolsa foi recuperada com o rapaz que o depoente abordou. A vítima reconheceu prontamente a bolsa subtraída. Crê que a abordagem foi instantânea, quando considerados os fatos, pois tão logo a vítima avisou do roubo recém praticado, foram ao local onde o grupo de pessoas estava, essas pessoas estavam a 100 (cem) metros da vítima, estavam andando e, depois, dispersaram. Não se recorda se havia algum elemento na bolsa que identificasse como sendo da vítima. Não foi apreendida uma barra de ferro, mas sim um cachimbo de crack. Foi o próprio cachimbo usado para ameaça. A confusão suscitada pelo Defensor é por ele esclarecida, afirma que a barra de ferro estaria narrada na denúncia, mas no boletim e ocorrência estava descrita como pedaço de ferro. Era um cachimbo de crack, um pedaço de ferro. A vítima fez menção que este foi utilizado para exercer a ameaça contra ela. O policial militar Mateus da Silva dos Santos, em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento com a viatura, foram abordados pela vítima, no cruzamento da Rua Aurora com a Vieira de Carvalho. O ofendido veio relatar que foi abordado por um grupo de 4 (quatro) indivíduos e, dos 4 (quatro), 1 seria uma mulher. Havia sido subtraídos a bolsa e celular da vítima. Apontou para um grupo descendo, no sentido oposto da Rua Aurora. De imediato foram abordar o grupo, o depoente abordou uma mulher e um homem pela rua Aurora, e o seu parceiro abordou mais 3 (três) pessoas, no cruzamento com a Praça da República e, nessa abordagem, foram reconhecidos 3 dos 5 abordados pela vítima e, junto com eles, foram encontrados uma bolsa, um canivete e uma espécie de um ferro, pontiagudo. Os 5 (cinco) foram colocados em frente à vítima e ela conseguiu reconhecer 3 (três). Reconhece os 3 (três) acusados e que eles foram conduzidos ao DP. Não se recorda do nome de cada um, dos 2 (dois) homens, o da esquerda foi abordado pelo seu parceiro de viatura e este teria confessado a prática do crime. Já os outros dois, o masculino da direita e a pessoa feminina foram abordados pelo depoente e, em contato com eles, eles negaram a prática do crime. Foram conduzidos ao DP, continuaram negando. O da esquerda, masculino, com tatuagens no rosto, recorda-se. Se recorda mais de uma tatuagem no rosto e que teria sido ele o que confessou a prática do crime. O nome de quem confessou informalmente seria RODOLPHO. A vítima veio de encontro com a viatura, que estava seguindo o grupo de pessoas que haviam a abordado, o trajeto do palco dos acontecimentos até à abordagem, crê que foram percorridos 200 (duzentos) metros, pois o roubo havia recém ocorrido. A vítima não apontou quem dos 3 (três) teria usado a ponta de ferro, ela estava bastante nervosa. Não era um cachimbo propriamente próprio, mas era apenas a haste, com 20 a 30 centímetros de comprimento. Ela seria utilizada para a feitura do cachimbo. A vítima teria narrado uma espécie de canivete e uma espécie de ferro, que seria a haste desse cachimbo. O celular não foi recuperado, só a bolsa. Crê que a bolsa estava com o RODOLPHO, o tatuado que foi abordado pelo seu parceiro. Não se recorda qual era o conteúdo da bolsa narrado pela vítima. Abordou a moça (DÉBORA) e o rapaz da direita (ALAN). Não se lembra se era com a moça que estava com esse pedaço de ferro, pois como era o amanhecer do dia e como estava escuro e, na rua, há pontos de prostituição e de usuários, pela correria, quando deteve os 2 (dois), não conseguiu vislumbrar com quem estava cada coisa. Não conseguirá afirmar com quem estava o canivete. Mas reafirma que, com eles, foram encontrados a bolsa, o pedaço de ferro e o canivete. Lá é uma Rua Aurora e o fluxo de carros sobe, a viatura estava subindo. A viatura foi parada pela vítima da Aurora com a Vieira de Carvalho. Porém, antes de encontrar com a vítima, passaram por esse grupo de pessoas e a 50 (cinquenta) metros, a vítima parou a viatura e indicando o grupo que teria a abordado, numa rua que é paralela à rua Aurora. Manobraram a viatura para ir no sentido do grupo e, logo abaixo, há mais uma rua perpendicular a rua aurora. O grupo se dividiu, uma parte para essa rua perpendicular e outra continuou descendo a Rua Aurora. No entanto, conseguiu pegar os 2 (dois) que estavam descendo a Rua Aurora, a mulher e o homem, e o seu parceiro de farda conseguiu deter 3 (três) nessa rua perpendicular. Não teve visão da abordagem inicial do seu parceiro de farda, pela angulação da rua. Quando avistaram pela viatura, eles estavam todos juntos. Os 5 (cinco) estavam juntos e se dividiram quando da manobra da viatura. Não consegue precisar se havia mais de 5 (cinco) pessoas, dada a escuridão da rua e as travestis que ali estavam, possível que eles conseguissem se embrear no meio

delas. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015).

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. As majorantes descritas na denúncia também restaram suficientemente comprovadas. A causa de aumento do concurso de agentes é inconteste, pois provado que roubo contou com a participação efetiva de ambos, circunstância confirmada pelas palavras dos ofendidos. Indiscutível a adesão e solidariedade dos réus à empreitada delituosa, estando presente o liame subjetivo e aos demais requisitos configuradores do concurso de agentes. A causa de aumento pelo emprego de arma branca também restou patentemente presente, sobretudo pelas seguras palavras da vítima, que descreveu detalhes da faca, como esta contar com cabo de cor branca, detalhe este que também foi relatado pelos policiais ouvidos em juízo e pelos laudos periciais, dando conta da potencialidade lesiva do pedaço de ferro e canivete apreendidos em posse dos acusados. Houve consumação do crime, pois os réus efetivamente tiveram a posse tranquila da res. Assim, provadas a materialidade e autoria dos delitos, condenando-se os acusados como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam as culpabilidades ou extingam a punibilidade e afastadas as teses defensivas, passo à fase de dosimetria das penas. DOSIMETRIA. Inicialmente, considerando a pluralidade de majorantes, entendo que uma delas pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de ferir, com a dupla incidência, cumulativamente, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Nestes termos, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Ante o exposto, a causa de aumento pelo concurso de agentes será sopesada na primeira fase, à título de circunstâncias do crime. Superada essa ilação inicial, considerando que ALAN e DEBORA ostentam as mesmas condições subjetivas, passo a realizar a dosimetria das penas de ambos conjuntamente, enquanto a de RODOLPHO será feita separadamente. 1. Com relação aos acusados ALAN DOS SANTOS e DEBORA CRISTINA FREITAS, nesta primeira fase, observo que os acusados são reincidentes, circunstâncias que serão sopesadas na próxima fase, sob pena de incidir em insofismável bis in idem. Outrossim, os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, com exceção das circunstâncias do crime – conforme introito, encontram-se dentro da normalidade. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime), majoro as penas-base em 4 (quatro) e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, imperiosa a aplicação da agravante da reincidência, anteriormente reconhecida, como neutralizada pela atenuante da confissão espontânea pelos acusados, mantendo as penas nos patamares anteriormente fixados. Incide, na espécie, uma única causa de aumento especial (emprego de arma branca), motivo pelo qual promovo o aumento no mínimo de 1/3(um terço), elevando-as para 6(seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 14(catorze) dias-multa. Inexistentes outras causas

que pudessem interferir na dosimetria das penas, torno-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Quanto ao regime inicial para a reprimenda corporal: sendo os réus reincidentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade, único que se apresenta como compatível com as suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repreensão criminal no caso de crime de roubo (nesse sentido: JTJ 188/315; JTJ 186/286). Inquestionável que, em sede de roubo majorado praticado por réus reincidentes, o regime inicial para cumprimento das penas deve ser o fechado, pois a forma como é perpetrado demonstra a insensibilidade dos agentes, os quais, para sua reinserção à sociedade, deverão ser devidamente observados, em análises específicas que somente tal regime obriga (RJDTACRIM 27/189). No mesmo sentido: RT 735/662. Assim, a fixação do regime fechado não se respalda apenas na gravidade em abstrato do crime, mas nas circunstâncias pessoais e judiciais acima analisadas. 2. Com relação ao acusado RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, do atento exame da folha de antecedentes e da certidão criminal acostada nos autos verifica-se que o réu é primário e não conta com antecedentes desabonadores. Outrossim, os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, com exceção das circunstâncias do crime – conforme introito, encontram-se dentro da normalidade. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime), majoro as penas-base em 4 (quatro) e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da confissão, razão pela qual retorno as penas nos seus patamares mínimos legais, quais sejam, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo, sendo inviável a redução aquém desses mínimos, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ. Na terceira fase, incide uma única majorante do roubo (emprego de arma branca), razão pela qual promovo o aumento no mínimo de 1/3 (um terço), elevando as penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo, tornando-as definitivas nesses montantes, à falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Apesar da gravidade em abstrato do crime, não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, considerando a quantidade da pena corporal aplicada, atento aos critérios do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, entendo por bem em fixar o regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, regime que, no caso, se apresenta como compatível com suas condições pessoais. Neste aspecto, é certo que a capitulação do delito de roubo nem sempre é motivo suficiente para determinar o cumprimento da pena, desde o início, em regime fechado, devendo ser fixado o regime de acordo também com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, como já decidiu o C. STF: RT 754/539; 753/514. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR: I. os réus ALAN DOS SANTOS e DEBORA CRISTINA FREITAS DA SILVA às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal e; II. o réu RODOLPHO RIBEIRO OLIVEIRA, portador da cédula de identidade RG nº 38909974/SP, qualificado nos autos à p. 17 às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo, pela prática do previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Os réus permaneceram presos cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de suas culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores de suas prisões preventivas, seria um contrassenso e injustificável a soltura de ambos, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade. Imperiosa, portanto, a manutenção de suas

custódias cautelares, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficiem-se, recomendando-se os réus na prisão onde se encontram. Transitada em julgado, lancem os nomes dos réus do rol dos culpados, fazendo-se as demais anotações e comunicações necessárias, expedindo-se as guias de recolhimento definitivas. Havendo recursos, expeçam-se as guias de recolhimento provisórias. Taxa judiciária, pelos réus. Porém, isento-os do pagamento, presumindo a miserabilidade dos sentenciados, sobretudo por serem defendidos pela Defensoria Pública. Com relação ao pedaço de ferro e canivete apreendidos nestes autos, considerando a natureza de instrumentos do crime, bem como pelo valor econômico irrisório, deixo de determinar a sua venda em hasta pública, determinando desde logo o perdimento e a destruição desses objetos. Oficie-se. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, os réus, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciaram ao direito de recorrerem. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saíram os sentenciados cientes e intimados para efetuarem o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeçam-se as guias de recolhimento definitivas dos sentenciados. Saindo cientes e intimados para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EU71-e8cUmZDrxHD4ZsAjngBnUVnM1hvBT5AVhXfyGKcNg

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ES2c6oPl6N5AoY-sjF-MQD4B-FZgtt9Sjd-sG9hR5vyWGQ

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ed3W-F5P0zFDuzP1rz4quSEB9Y-Di0B_pPxHg-4aGcf60Q

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EaJUH1UTkiFEmeH9ppxJrYcBdE8_nK7jsjhrj4Au_reH0g

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no

presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA